

1522500-49.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Vivian Brenner De Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 17ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253589/2021 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 20303392 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3254/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2253589 - 72º D.P. VILA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

17ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1522500-49.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522500-49.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2253589/2021 - 72º D.P. VILA

PENTEADO, 20303392 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 3254/21/335 - 72º D.P. VILA PENTEADO, 2253589 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUAN VIEIRA DE ANDRADE

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vivian Brenner De Oliveira

Vistos.

LUAN VIEIRA DE ANDRADE, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 16 de setembro de 2021, por volta das 17h15, na Rua Tufik Mereb, altura do numeral 945, Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Paulo, Capital, o denunciado guardava e trazia consigo, para fins de entrega e comercialização a terceiros pessoas, 40 (quarenta) porções de Tetrahydrocannabinol (THC), substância popularmente conhecida como "maconha", com massa líquida total de 83,1g (oitenta e três gramas e um decigrama), 30 (trinta) porções de cocaína em pó, com massa

líquida total de 13,5g (treze gramas e cinco decigramas) e 02 (dois) invólucros contendo cocaína em forma de "crack", com massa líquida total de 0,2g (dois decigramas), substâncias estas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi oferecida em 22 de setembro de 2021 (fls. 89/91), o acusado foi devidamente citado (fl. 183) e apresentou sua defesa previa (fls. 108/111).

Presentes os indícios de autoria e materialidade, a denúncia foi recebida em 17 de novembro 2021.

Durante a instrução foram ouvidas 03 (três) testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em memoriais escritos.

O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da ação, e pela absolvição do réu, em razão de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu a mitigação dos rigores da pena.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.01/03), pelo auto de prisão em flagrante (fls. 03/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), pelo laudo de constatação de (fls. 39/42), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 195/197), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é inconteste.

A testemunha de acusação Priscila Peixoto de Souza se recordou dos fatos. Disse que, no dia 16/09/2021, estava no local para comprar drogas. Não conhecia o Luan. Os policiais chegaram fazendo a abordagem. Tinha droga com ele e na mão dela também. Tinha maconha com ela.

A testemunha de acusação Douglas de Souza Lima, policial militar, se recordou dos fatos. Relatou que abordou o réu quando este estava vendendo drogas para uma menina. Com o réu havia uma bolsa do tipo pochete com maconha e cocaína. Não se recorda da quantidade. Foi apreendido R\$ 485,00 com o réu. O réu confessou que estava vendendo drogas para a menina.

A testemunha de acusação Leonardo Aparecido de Araújo Toledo, policial militar, também se recordou dos fatos. Confirmou o depoimento da testemunha Douglas. Disse que estava em patrulhamento no local que é conhecido pela venda de drogas. Viram o réu segurando uma pochete na mão ao lado de uma moça. Dentro da pochete havia entorpecentes e quase R\$ 500,00. Com a moça, não havia nada. Ela disse que estava no local para comprar drogas. Era uma pequena bolsa preta parecida com uma pochete. Interrogado em Juízo, o réu confessou os fatos. Tem 28 anos. Estava desempregado antes de ser preso. Já foi processado por tráfico de drogas, porte de arma e roubo. Já ficou aproximadamente 04 anos preso. Estava passando necessidades e resolveu vender drogas. As drogas estavam com ele. A cada R\$ 100,00 que vendia, ganhava R\$ 10,00. Fazia 03 dias que estava vendendo.

Os depoimentos dos policiais militares, é bom frisar, são dignos de fé, mormente no caso presente, onde nada existe que, ainda que superficialmente, coloque em dúvida a lisura do trabalho por eles desenvolvido.

Observe-se, também, que não há motivo para que os policiais, conluiados, urdissem falsa incriminação a título de prejudicar gratuitamente o réu se, de fato, fosse ele inocente. Assim, a palavra destes deve ser considerada, não havendo motivos concretos para levantar suspeição.

Ademais, a testemunha Priscila Peixoto de Souza presenciou os fatos, confirmando que estava no local para comprar drogas.

Nada obstante, no presente caso, o réu a tudo confessou, não havendo qualquer dúvida a respeito da autoria do crime.

Portanto, repita-se vez mais, diante dos seguros e esclarecedores depoimentos dos policiais e da confirmação de que não houve qualquer violência por parte deles, inevitável a procedência da ação, tal qual proposto pelo d. Promotor de Justiça. Derradeiramente, acrescente-se que a quantidade de entorpecentes, embalados

individualmente, evidenciam que o réu os trazia consigo com fins de tráfico de drogas.

Passo, pois, à fixação da pena.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. Da análise da folha de antecedentes e certidão criminal, infere-se que o acusado é reincidente (fls. 21/25 e 26/32), o que será levado em conta na segunda fase da dosimetria. Ausentes elementos para se aferir a personalidade do réu bem como a sua conduta pessoal. As circunstâncias se encontram relatadas nos autos. Assim, analisando estas circunstâncias, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a efetiva execução da sanção pecuniária, na forma do artigo 43, do mesmo diploma legal.

Presente a agravante da reincidência específica, exaspero a pena aplicada em 1/4, fixando-a em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Presente, ainda, a agravante do art. 61, II, alínea "j", do CP, já que os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública, bem como a atenuante da confissão, compenso uma com a outra mantendo a pena aplicada

De outra parte, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 já que o réu é reincidente específico, além de possuir outras duas condenações em definitivo por roubo circunstanciado e por posse ou por ilegal de arma de fogo de uso restrito.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade ora fixada ao acusado será o fechado, porquanto o réu é reincidente específico, não sendo possível a fixação de outro regime.

Incabíveis os benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos bem como da suspensão da pena, ante a quantidade de pena aplicada.

Inviável, por ora, o abrandamento do regime prisional pelo tempo decorrido de prisão provisória (art. 387, § 2º, do CPP, acrescentado pela Lei nº 12.736/2012), uma vez que nem sequer cumprido o requisito objetivo para eventual progressão. Além disso, não há qualquer comprovação do preenchimento do requisito subjetivo, qual seja, o mérito demonstrado pelo réu durante o tempo de encarceramento cautelar. Portanto, mantenho o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu respondeu ao processo preso e assim deverá permanecer em caso de recurso já que subsistem as causas que determinaram a sua prisão cautelar, agora reforçadas por sua condenação. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu LUAN VIEIRA DE ANDRADE, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, na forma da Lei respectiva. Nos termos do artigo 58, § 1º, da Lei 11.343/06, determino a destruição das drogas apreendidas, observando-se o disposto no artigo 32, §§ 1º e 2º, do mesmo diploma legislativo, reservando-se material para contraprova.

Autorizo a destruição da pochete apreendida (fl. 10), objeto utilizado para a prática do tráfico. Oficie-se.

Decreto a perda do numerário apreendido, tendo em vista que o mesmo foi obtido pela prática da infração penal em questão, na forma do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06, oficiando-se, na forma do § 4º, deste dispositivo, após o trânsito em julgado da presente decisão.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, tomem-se as seguintes providências: 1) Lance o nome do réu no rol dos culpados; 2) Oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, III, da Constituição Federal; 4) Oficie-se ao

IIRGD, fornecendo informações sobre a condenação do réu.
P.R.I.C.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA